

Relatório de Análise Jurídica AI

Documento Original: 1_Procedimento_01_26_Caderno_de_Encargos

Análise:

O presente Caderno de Encargos (CE) para o Concurso Público Urgente N.º 01|26, referente à aquisição da prestação de serviço público de transporte urbano de passageiros no Município de Loulé, será analisado com base na Estrutura Obrigatória e nos Critérios de Avaliação de Risco definidos.

1. Análise da Estrutura Obrigatória

A análise foca-se em verificar se o Caderno de Encargos cumpre os três requisitos estruturais obrigatórios.

1.1 Definição Clara do Objeto e Fixação do Preço Base (Limite Máximo)

| Requisito | Cláusula(s) e Verificação | Conformidade |

| :--- | :--- | :--- |

| ****Definição clara do Objeto**** | ****Cláusula 1.ª (Objeto):**** Define claramente o objeto como a "aquisição da prestação de serviço público de transporte urbano de passageiros em autocarro no Município de Loulé", incluindo a gestão de bilhética (n.º 2). | ****SIM**** |

| ****Fixação do Preço Base (Limite Máximo)**** | ****Cláusula 5.ª (Parâmetros base) e Cláusula 15.ª (Preço contratual):**** Fixa o Preço Base (limite máximo) em €168.881,04 (s/ IVA) e o custo máximo por quilómetro em carga em €2,01. O número máximo de km em carga (84.020 km) também está fixado. | ****SIM**** |

1.2 Distinção entre Cláusulas Fixas (Adesão Obrigatória) e Aspetos Variáveis (Sujeitos à Concorrência/Avaliação)

| Requisito | Cláusula(s) e Verificação | Conformidade |

| :--- | :--- | :--- |

| ****Cláusulas Fixas (Adesão Obrigatória)**** | Todo o clausulado contratual (Cláusulas 1.ª a 28.ª) e as especificações técnicas mínimas são de adesão obrigatória. Exemplos incluem o prazo de vigência (Cl. 4.ª), as obrigações do prestador (Cl. 6.ª), a frota mínima e suas características (Cl. 31.ª, n.º 1 e 4), e a manutenção dos circuitos/horários definidos (Cl. 29.ª). | ****SIM**** |

| ****Aspectos Variáveis (Sujeitos à Concorrência/Avaliação)**** | ****Cláusula 5.^a e 15.^a:** O preço por quilómetro em carga é a principal variável sujeita a concorrência (abaixo do limite máximo de €2,01). ****Cláusula 31.^a n.º 1(b) e n.º 11:** Referem que a idade média da frota, bem como a motorização (elétrica, híbrida, gás natural), serão critérios de avaliação, conforme detalhado no Programa do Procedimento (POP). ****Cláusula 36.^a n.º 3:** Valoriza a utilização de sistemas de Bilhética Móvel (NFC/QR). | ****SIM**** |

1.3 Definição das Regras de Execução: Prazos, Garantias e Penalidades por Incumprimento

| Requisito | Cláusula(s) e Verificação | Conformidade |

| :--- | :--- | :--- |

| ****Prazos**** | ****Cláusula 4.^a:** Prazo de vigência inicial de 60 dias, prorrogável por mais 120 dias.

****Cláusula 8.^a:** Definição clara de prazos para relatórios mensais (até ao dia 15 do mês seguinte) e relatórios finais. | ****SIM**** |

| ****Garantias**** | ****Cláusula 17.^a (Caução e Execução):** Exigência de uma caução de 5% do montante total do preço contratual para garantir o cumprimento. | ****SIM**** |

| ****Penalidades por Incumprimento**** | ****Cláusula 18.^a (Penalidades contratuais e sanções pecuniárias compulsórias):** Sistema detalhado e classificado de incumprimento (leve, grave, muito grave). Definição dos montantes das penalidades (e.g., Leves: €100 a €300; Muito Graves: €5.000 a €15.000) e das sanções pecuniárias diárias (€250 a €1.500). Regras de audiência prévia e de pagamento também estão definidas. | ****SIM**** |

****Conclusão sobre a Estrutura Obrigatória:** O Caderno de Encargos cumpre integralmente os requisitos da Estrutura Obrigatória, sendo um documento robusto e detalhado em termos jurídicos, de obrigações e de mecanismos de fiscalização e sanção.

2. Critérios de Avaliação de Risco

A avaliação visa identificar se o CE promove a concorrência (Risco Baixo) ou se contém indícios que possam limitar a participação e favorecer concorrentes específicos (Risco Alto).

2.1 Análise de Risco Baixo (Nota 4-5) – Boas Práticas

| Aspeto | Fundamento |

| :--- | :--- |

| ****Clareza e Transparência**** | O CE é extremamente claro na definição do objeto, circuitos, obrigações e parâmetros financeiros (Preço Base/km fixo). A exigência de relatórios operacionais detalhados (Cl. 8.^a) garante máxima fiscalização e transparência na execução. |

| ****Mecanismos de Fiscalização**** | Impõe a obrigatoriedade de GPS/Galileo em todos os veículos, permitindo ao Contraente Público acesso remoto em tempo real para verificação de circuitos, horários e perfis de condução (Cl. 31.^a, n.º 9 e 10; Cl. 36.^a, n.º 25). |

| ****Enquadramento Legal e Ético**** | Define claramente a responsabilidade única do Prestador (Cl. 14.^a) e impõe deveres estritos de proteção de dados (Cl. 11.^a) e sigilo (Cl. 10.^a). A exigência de contratos de trabalho estáveis para o pessoal afeto (Cl. 13.^a) é uma boa prática social. |

| ****Segurança Jurídica**** | O sistema de penalidades e a exigência de caução são claros e proporcionais, oferecendo segurança ao Contraente Público em caso de incumprimento. |

2.2 Análise de Risco Alto (Nota 1-2) – Indícios de Favorecimento

| Aspeto | Fundamento |

| :--- | :--- |

| ****Restrição do Prazo (Cl. 4.^a)**** | O procedimento é classificado como "Urgente" com um prazo de vigência de apenas 60 dias (prorrogável por mais 120 dias). Contratos de serviço público de transporte tão curtos são atípicos e limitam drasticamente a capacidade de um novo concorrente se organizar, mobilizar frota e instalar os sistemas exigidos. |

| ****Especificações da Frota e Motorização (Cl. 31.^a)**** | A Cláusula 31.^a, n.º 1 c), exige que ****dois dos veículos utilizados sejam veículos elétricos****. Para um contrato de 60 a 120 dias, a aquisição ou afetação de 2 veículos elétricos novos (que implicam custos e infraestruturas de carregamento substanciais) constitui uma barreira de entrada quase intransponível, exceto para um operador que já possua esta frota ou que tenha um acordo prévio para o seu aluguer. Esta exigência é desproporcional à curta duração do contrato e levanta fortes suspeitas de favorecimento do operador atual ou de um com frota elétrica já disponível. |

| ****Requisitos de Sistema de Bilhética/SAE (Cl. 36.^a)**** | Exige-se que o Prestador implemente um Sistema de Bilhética e SAE complexo, com requisitos de interoperabilidade (MIFARE/CALYPSO) e transmissão de dados em tempo real. Implementar tais sistemas em apenas 60 dias, e integrá-los de modo a permitir acesso remoto e *download* de dados pelo Contraente Público, é uma tarefa que só um operador com o sistema já instalado ou com rápida adaptabilidade no local conseguiria cumprir. Este é um alto custo de entrada para um contrato de curtíssima duração. |

| ****Exclusividade e Caracterização (Cl. 31.^a n.º 2 e 3)**** | Exigir um mínimo de 5 veículos afetos em regime de exclusividade, que devem ser caracterizados (pintados e ostentando imagem específica) de acordo com o Anexo XIII, aumenta o custo inicial e a indisponibilidade da frota para outros serviços, tornando o contrato pouco atrativo para novos concorrentes, dada a sua curta duração. |

3. Conclusão e Atribuição de Nota

O Caderno de Encargos é exemplar na sua estrutura formal, na definição de obrigações e na promoção de mecanismos de fiscalização (Cláusulas 8.^a, 14.^a, 17.^a, 18.^a, 36.^a), o que por si só indicaria Boas Práticas (Nota 5).

No entanto, o risco é determinado pela análise da concorrência e da potencial restrição de acesso. A conjugação dos seguintes fatores gera um forte ****Índicio de Favorecimento****:

1. Prazo de execução extremamente curto (60 dias);
2. Exigência da afetação imediata de 2 veículos elétricos;
3. Obrigação de implementação de um complexo Sistema de Bilhética e SAE em tempo recorde e em regime de exclusividade.

Estes fatores, especialmente a exigência de veículos elétricos para um contrato provisório, criam barreiras de entrada desproporcionais e sugerem que o procedimento foi concebido para ser ganho por um operador com capacidade instalada prévia (um **incumbent** ou um parceiro específico).

****Atribuição da Nota de Risco:** 2**

****Justificação da Nota:**** Risco Alto (Nota 2), devido à identificação de requisitos técnicos e operacionais (frota elétrica e SAE/Bilhética complexos) que são altamente restritivos e desproporcionais face à curta duração do contrato (60-120 dias), o que configura fortes indícios de favorecimento e restrição da concorrência.